

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3579/2535	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	โจทก์
	นายพรชัย เจริญประวัติ	ผู้ร้อง
	นายประสงค์ จงสถาพรพงษ์ กับพวก	จำเลย
	นายพรชัย เจริญประวัติ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 247, มาตรา 309

ความว่า คดีนี้ ผู้ร้องได้ประมูลซื้อที่ดินพร้อมตึกแถว 5 ชั้น 1 คูหา ในราคา 3,000,000 บาท และผู้ร้องได้วางเงินมัดจำค่าซื้อไว้แล้วร้อยละ 25 เป็นเงิน 750,000 บาท ต่อมาผู้ร้องทราบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตเวนคืน จึงได้สอบถามไปยังการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และได้รับแจ้งเป็นหนังสือมาว่าที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนทั้งแปลงเพื่อสร้างทางพิเศษระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ ผู้ร้องจึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอรับเงิน ค่าซื้อที่ดินจำนวน 750,000 บาทคืน เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งให้คืนเพียง 600,000 บาท โดยให้เหลือเป็นประกันไว้ร้อยละ 5 ของราคาซื้อ คือ 150,000 บาท ผู้ร้องจึงยื่น เป็นคำร้องนี้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคืนเงินจำนวน 150,000 บาท ให้แก่ผู้ร้อง เพราะที่ดินดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถโอนให้แก่ผู้ร้องได้เนื่องจากถูกเวนคืนแล้ว การชำระหนี้จึงเป็นอันพ้นวิสัยอีกทั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ยังได้นำเงินค่าทดแทนการเวนคืน เป็นเงินประมาณ 3,000,000 บาท มาวางไว้ที่

สำนักงานวางทรัพย์ แล้ว การสั่งคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องจึงไม่เกิดความเสียหาย แก่คู่ความฝ่ายใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดียังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินโฉนด เลขที่ 16826 ตำบลสุริวงส์ (บางรัก)อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูก สร้างของจำเลยที่ 2 เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนายพร ชัย เจริญประวัติ ผู้ร้องเป็นผู้ประมูลซื้อได้ราคา3,000,000 บาท ต่อมาผู้ร้องยื่น คำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอ้างว่าที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนทั้งแปลง จึงไม่ สามารถ อยู่อาศัยและทำการค้าได้ตามความประสงค์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

โจทก์ฎีกา (อันดับ 61)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนพ่วง อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การคืนเงินมัดจำในการขายทอดตลาดที่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษา เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นเป็นเรื่อง เกี่ยวกับการบังคับคดี เป็นหน้าที่ของศาลชั้น ต้นที่จะมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มิใช่หน้าที่ ของศาลฎีกา ให้ยกคำร้องและให้ส่งเรื่องคืนไป

พิจาระห์แล้ว การคืบเงินมัดจำในการขายทอดตลาดที่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษา เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นเป็นเรื่อง เกี่ยวกับการบังคับคดี เป็นหน้าที่ของศาลชั้น ตันที่จะมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มิใช่หน้าที่ ของศาลฎีกา ให้ยกคำร้องและให้ส่งเรื่องคืนไป

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑุภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>